CORRIGÉ — TRAVAUX DIRIGÉS (TD)

RC-L1M-TD-DROIT-01 · Réservé Pass Élite

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Initiation à l'étude du droit	Licence 1 MIAGE	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Notions de base : droit, règle de droit et sources

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Réponds par des définitions précises puis des exemples.

Exercice 1 — Définitions fondamentales (5 pts)

a) 3 pts · b) 2 pts

Définir et distinguer.

a. Définir le droit objectif et le droit subjectif. Donner un exemple de chaque.

b. Quelle différence entre droit public et droit privé ?

✓ CORRIGÉ

a) Droit objectif : ensemble des règles qui gouvernent la vie en société (ex. le Code civil). **Droit subjectif** : prérogative reconnue à un individu par le droit objectif (ex. mon droit de propriété sur mon téléphone).

b) Droit public : régit l'organisation de l'État et ses rapports avec les particuliers (droit constitutionnel, administratif). **Droit privé** : régit les relations entre personnes privées (droit civil, commercial).

Exercice 2 — Caractères de la règle de droit (5 pts)

a) 3 pts · b) 2 pts

Questions de cours.

a. Citer les quatre caractères de la règle de droit et expliquer chacun en une phrase.

b. En quoi la règle de droit se distingue-t-elle de la règle morale ?

✓ CORRIGÉ

a) La règle de droit est : **générale** (s'applique à tous, pas à un cas unique), **abstraite** (vise des situations types), **obligatoire** (s'impose), **sanctionnée par la puissance publique** (le juge/la police peuvent l'imposer par la contrainte).

b) La règle morale vise la conscience individuelle (bien/mal) et sa sanction est sociale ou intérieure ; la règle de droit organise la société et sa sanction est *institutionnelle* (amende, prison, annulation).

Exercice 3 — Hiérarchie des normes (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 2 pts

Classer selon la pyramide de Kelsen.

a. Ordonner : loi, Constitution, décret, traité international.

b. Un décret contraire à une loi peut-il être appliqué ? Justifier.

c. Un employeur vous impose une clause contraire au Code du travail : que dire ?

✓ CORRIGÉ

a) Constitution > traités internationaux > lois > décrets (règlements) > actes administratifs.

b) Non : le décret est **inférieur** à la loi dans la hiérarchie ; il peut être annulé pour illégalité par le juge administratif.

c) La clause est **inopposable** : un contrat ne peut déroger à une loi d'ordre public ; la loi prime le contrat (hiérarchie des normes).

Exercice 4 — Cas pratique : personnes et responsabilité (5 pts)

a) 1 pt · b) 2,5 pts · c) 1,5 pt

Un étudiant de 17 ans casse la vitrine d'un magasin.

a. A-t-il la capacité juridique d'agir seul en justice ?

b. Qui répond du dommage causé ? Distinguer responsabilité civile et pénale.

c. Qu'est-ce que la majorité civile en Côte d'Ivoire ?

✓ CORRIGÉ

a) Non : mineur, il est **incapable d'exercer** — il agit par ses représentants légaux (parents).

b) Responsabilité civile : réparer le dommage — les parents répondent de leur enfant mineur (réparation de la vitrine).
Responsabilité pénale : sanctionner l'infraction — un mineur peut en répondre selon des règles atténuées (justice des mineurs).

c) La majorité civile est fixée à **21 ans** en Côte d'Ivoire (à vérifier selon le cours — l'émancipation peut intervenir avant par mariage ou décision).